

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione decima civile

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 *quinquies*, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa iscritta al n. **52750** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2017**

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), in giudizio con l'avv. Giacomo Testa

-parti attrici-

CP_1 (C.F. *C.F._3*), in giudizio con l'avv. Alessandro Ceci

-parte convenuta-

Controparte_2 (C.F. *C.F._4*), in giudizio con gli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Marina Mattina

-parte convenuta-

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_1*), in giudizio con gli avv.ti Marco Ferretti e Massimo Miccolis

-parte convenuta-

Controparte_4 C.F. *P.IVA_2* , in giudizio con gli avv.ti Marco Ferretti e Massimo Miccolis

-parte convenuta-

Controparte_5 C.F. *P.IVA_3*), in giudizio con gli avv.ti Marco Ferretti e Massimo Miccolis

-parte convenuta-

Controparte_6 (C.F. *C.F._5*), in giudizio con gli avv.ti Stefano Giove e Marco Ferraro

-parte convenuta-

e

Controparte_7 C.F. *P.IVA_4*), in giudizio con gli avv.ti Fabrizio Fernando Baldoni e Giuseppe Santagada

-parte convenuta-

e con la chiamata in causa di

Controparte_8

[...] (in sigla *CP_8* , già *Controparte_8* C.F. *P.IVA_5*), in giudizio con l'avv. Maurizio Wegher

-terza chiamata-

OGGETTO: vendita di cose immobili.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

- per le parti attrici: "*come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.*" e quindi "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti:*

- accertato e dichiarato che la porzione immobiliare acquistata dagli attori è priva dei requisiti minimi di regolarità urbanistica in difetto dei quali la stessa deve ritenersi un immobile "totalmente abusivo " e insanabilmente abusivo, come tale incommerciabile;

- accertato e dichiarato che la porzione immobiliare acquistata dagli attori è priva del certificato di agibilità e che il predetto certificato non può essere richiesto ed ottenuto state la natura totalmente abusiva dell'immobile in questione;

- accertato e dichiarato che il titolo edilizio dichiarato nell'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio Controparte_6 di Roma, ovvero la concessione edilizi a in sanatoria formatasi mediante silenzio assenso nei confronti delle domande di condono prot. n. 532727/2004 e 532725/2004, è un titolo edilizio inesistente, oggetto di una dichiarazione mendace resa dalla parte alienante;

- accertato e dichiarato che la Parte_3 ha concesso agli attori un mutuo fondiario per un importo (pari ad € 93.000,00) superiore all'80% del valore de l ben e

ipotecato, in violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b.;

- accertata e dichiarata l'esistenza di un collegamento negoziale tra: a) il contratto di compravendita del 04.04.2016 a rogito Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 23499 racc. 37513; b) il contratto di mutuo fondiario del 04.04.2016 a rogito Notaio Dott.* Controparte_6 *di Roma, rep. 37514 racc. 23500; c) la garanzia ipotecaria di cui all'art. 6 del citato contratto di mutuo fondiario; d) la garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del citato contratto di mutuo fondiario; e) le coperture assicurative di cui agli artt. 11 e 12 del citato contratto di mutuo fondiario, e precisamente: - l'atto di adesione n. 198635/1/56138/PRO42 alla polizza collettiva di* Parte_4 *n. 90000030ZV per la copertura dei casi di incendio del fabbricato; - il contratto di assicurazione con la* Parte_4 *recante il n. 160056680000000000, per la tutela della persona in caso di infortunio o malattia; - il contratto di assicurazione con la* Parte_4 *recante il n. 160058570000000000, contratto multirischi per la tutela dell'abitazione; - la polizza vita n. 81381 della* Controparte_4 *f) il contratto di conto corrente bancario* Pt_4 *"* Org_1 *2013" n. 00757/010/000675 ;*

- accertata e dichiarata la responsabilità delle convenute Sig.ra CP_1 *e Sig.ra* Controparte_2 *per tutti i danni subiti da parte attrice nell'ambito della specifica vicenda in esame, a causa dei molteplici e reiterati comportamenti illeciti dalle stesse consapevolmente tenuti, sopra precisati;*

- accertata e dichiarata la corresponsabilità delle convenute Controparte_9 [...] Parte_4 *Notaio Dott.* Controparte_6 *, pur nella reciproca autonomia dei rispettivi titoli e ambiti di responsabilità, per il danno subito dagli attori nella specifica vicenda in esame, per le ragioni sopra precisate;*

<u>in via principale</u>:

- dichiarare la nullità dell'atto pubblico di divisione del 18.05.2007, a rogito Notaio Avv. Persona_1 *di Roma, rep. 110.597 racc. 38.017, per il carattere totalmente e insanabilmente abusivo degli immobili oggetto dell'atto di divisione, nonché per le dichiarazioni mendaci rese nell'atto pubblico dalle parti in merito a procedimento di sanatoria degli abusi edilizi che hanno interessato le predette porzioni immobiliari;*

- dichiarare la nullità dell'atto pubblico di compravendita del 04.04.2016, a rogito Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 37513 racc. 23499, nonché di tutti i*

negozi giuridici ad esso collegati, sopra precisati, per il carattere totalmente e insanabilmente abusivo dell'immobile compravenduto nonché per l'inesistenza del titolo edilizio dichiarato dalla parte venditrice nell'atto pubblico di compravendita (concessione edilizia in sanatoria formatasi mediante silenzio assenso nei confronti delle domande di condono prot. n. 532727/2004 e 532725/2004);

- dichiarare la nullità dell'atto pubblico di mutuo fondiario del 04.04.2016, a rogito Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 37514 racc. 23500, nonché di tutti i negozi giuridici ad esso collegati, sopra precisati, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b.;*

<u>in via subordinata</u>:

- annullare l'atto pubblico di compravendita del 04.04.2016, a rogito Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 37513 racc. 23499, nonché tutti i negozi giuridici ad esso collegati, sopra precisati, per vizio del consenso, ovvero per errore essenziale degli acquirenti su di una qualità essenziale del bene compravenduto (conformità urbanistico -amministrativa, rivelatasi poi del tutto insussistente) determinato dal dolo della parte venditrice (Sig.ra* CP_1 *) e del terzo (Sig.ra* Controparte_2 *;*

<u>in via ulteriormente subordinata</u>:

risolvere l'atto pubblico di compravendita del 04.04.2016 a rogito Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 37513 racc. 23499, nonché tutti i negozi giuridici ad esso collegati, sopra precisati, stante il grave inadempimento imputabile alla parte venditrice , per aver:*

a. venduto un immobile totalmente abusivo dichiarato invece come condonato, rispetto al quale sussiste invece ancora oggi il potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione (ripristinatorio – riparatorio – punitivo) in riferimento alle citate irregolarità urbanistiche, che si configurano quindi quale onere e/o vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1489 c.c.;

b. venduto aliud pro alio, ovvero per aver trasferito un appartamento risultato poi essere privo del certificato di agibilità e privo dei requisiti minimi necessari per poterlo ottenere;

<u>e per l'effetto, in ogni caso</u>:

- condannare la Sig.ra CP_1 *alla restituzione in favore degli attori del prezzo di vendita, pari ad € 130.000,00, maggiorato degli interessi legali dal giorno del pagamento o in subordine dal giorno della domanda, sino al saldo;*

- condannare la Sig.ra CP_1 a rimborsare agli attori tutte le spese sostenute e sostenende per la conservazione dell'immobile e per i miglioramenti sullo stesso eseguiti (cfr. citazione, paragrafo V, lett. b) , ad oggi pari a complessive € 26.000,00, maggiorate degli interessi legali dal giorno del pagamento o in subordine dal giorno della domanda, sino al saldo; - condannare la Sig.ra CP_1 al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli attori, per le causali meglio precisate nell'atto di citazione, paragrafo V, lett. a - c, pari a complessive € 57.064,88, o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;

- condannare solidalmente la Sig.ra Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli attori, per le casuali meglio precisate nell'atto di citazione, paragrafo V, lett. a - b - c, pari a complessive € 211.064,88, o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;

- condannare solidalmente e/o per quanto di rispettiva spettanza la società [...] Controparte_7 il Notaio Dott. Controparte_6 , la società [...] Controparte_5 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, per le causali meglio precisate nell'atto di citazione, paragrafo V, lett. a - c, pari a complessive € 187.064,88, o a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo;

- condannare i convenuti in solido al rimborso della spesa complessiva sostenuta dagli attori per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge".

- per parte convenuta CP_1 "*come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.*" e quindi "*Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis*

- In via principale e nel merito rigettare tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto in diritto per tutti i motivi ampiamente esposti nei precedenti scritti difensivi;

- In via subordinata condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata al risarcimento dei danni cagionati alla Sig.ra CP_1 quantificati in via equitativa nella somma di € 10.000,00, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;

- In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio";

- per parte convenuta *CP_2* *"come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c."* e quindi "*Voglia il Tribunale adito, ogni contraria deduzione, ed eccezione reietta, rigettare tutte le domande avversarie*

- preliminarmente e nel merito per assoluta estraneità della sig.ra *CP_2* *al rapporto giuridico dedotto, e dunque per assoluta carenza di legittimazione passiva al giudizio ;*

- nel merito perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c. per lite temeraria nella misura che si indica in via equitativa in € 10.000,00, ovvero in quella maggiore o minor somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa";

- per parte convenuta *Controparte_3* come da comparsa di costituzione e risposta e quindi "*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,*

In via pregiudiziale o preliminare

− Accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dall'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/10 e conseguentemente assumere i provvedimenti previsti dal medesimo articolo 5 del D.lgs. 28/10;

In via preliminare

− Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di *Controparte_3* *[...]* *per i motivi indicati in premessa;*

Nel merito:

− Respingere le domande tutte avanzate dagli attori in quanto non provate, e in ogni caso poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa.

In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa";

- per parte convenuta *Controparte_4* come da comparsa di costituzione e risposta e quindi "*Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,*

In via pregiudiziale o preliminare

− Accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dall'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/10 e conseguentemente assumere i provvedimenti previsti dal medesimo articolo 5 del D.lgs. 28/10;

In via preliminare

− Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 per i motivi indicati in premessa;

Nel merito:

− Respingere le domande tutte avanzate dagli attori in quanto non provate, e in ogni caso poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa.

In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa".

- per parte convenuta Controparte_5 come da comparsa di costituzione e risposta e quindi e quindi "*Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,*

In via preliminare

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 [...] , per i motivi indicati in premessa;

Nel merito:

− respingere le domande tutte avanzate dagli attori in quanto non provate, e in ogni caso poiché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa;

In via subordinata riconvenzionale:

− nella denegata ipotesi in cui, a seguito della declaratoria di nullità o di annullamento o risoluzione dell'atto di compravendita del 04/04/2016 a ministero Notaio Dott. Controparte_6 di Roma rep. 23499 racc. 37513, sia dichiarata la nullità o l'annullamento o la risoluzione del contratto di contratto di mutuo fondiario del 04/04/2016 a ministero Notaio Dott. Controparte_6 di Roma, rep. 37514 racc. 23509, condannare la convenuta CP_1 alla restituzione a favore di Controparte_5 , della somma di Euro 93.000,00 pari alla somma capitale erogata ai sensi del predetto contratto di mutuo fondiario, oltre al risarcimento dei danni tutti da quest'ultima subiti, in solido con il notaio Dott. Controparte_6 , Controparte_2 Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, danni che si quantificano in complessivi Euro 23.266,51 o in quella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, per i motivi esposti in premessa;

In via subordinata riconvenzionale alternativa:

- nella denegata ipotesi in cui, all'ipotesi in cui, a seguito della declaratoria di nullità o di annullamento o risoluzione dell'atto di compravendita del 04/04/2016 a ministero Notaio Dott. Controparte_6 di Roma rep. 23499 racc. 37513, sia dichiarata la nullità o l'annullamento o la risoluzione del contratto di contratto di mutuo fondiario

del 04/04/2016 a ministero Notaio Dott. Controparte_6 *di Roma, rep. 37514 racc. 23509, e non venga condannata la convenuta* CP_1 *alla restituzione della somma mutuata, ferma la domanda di risarcimento dei danni innanzi spiegata, condannare gli attori, in via solidale tra loro, alla restituzione a favore di* [...] CP_5 *, della somma di Euro 89.235,05 pari al residuo in linea capitale del predetto contratto di mutuo fondiario, per i motivi esposti in premessa.*

In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre alle spese sostenute per la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010 pari a complessivi Euro 426,20 (doc.ti 12-13)";

- per parte convenuta CP_6 *"come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c."* e quindi "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

-in via principale respingere le domande tutte avanzate dai Sig.ri Parte_1 *e* Parte_2 *nel presente giudizio nei confronti del Notaio Dr.* CP_6 *perché infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;*

-sempre in via principale, respingere la domanda risarcitoria formulata dalla [...] Controparte_5 *nell'atto costitutivo nei confronti del Notaio Dr.* CP_6 *per assoluta nullità della stessa, ovvero nel merito, per assoluta infondatezza per le ragioni compiutamente esposte negli scritti difensivi;*

-in ogni caso, condannare gli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese, competenze e onorari, comprese spese generali IVA e CPA";

- per parte convenuta Controparte_7 "*come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., reiterando le istanze di ammissione delle prova come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.*" e quindi "*1. rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della* Controparte_7 *perché infondate in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, ridurre la pretesa risarcitoria nella misura in cui risulterà provata all'esito del giudizio;*

2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, anche solo parzialmente, le domande proposte dagli attori, condannare la sig.ra CP_1 *e/o la sig.ra* Controparte_2 *eventualmente anche in solido tra loro, ovvero ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a risarcire, manlevare e tenere indenne la* Controparte_7 *dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio;*

3. sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, anche solo parzialmente, le domande proposte dagli attori e venisse riconosciuta la sussistenza di una corresponsabilità tra la Controparte_7 e tutti o alcuni degli altri convenuti, accertare la quota di responsabilità di ciascun corresponsabile ai sensi dell'art. 2055 c.c.;

4. sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, anche solo parzialmente, le domande proposte dagli attori, condannare la CP_8 a indennizzare, manlevare e tenere indenne la Controparte_7 dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal presente giudizio;

5. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, C.N.A. ed I.V.A. come per legge";

"*In via istruttoria si chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli, con esclusione di ogni valutazione personale: 1. Vero che nel mese di luglio 2014, in occasione del conferimento alla Controparte_7 dell'incarico di vendita dell'appartamento sito in Roma, Via delle Vigne n. 86, int. 5, la sig.ra [...] CP_2 dichiarava al mediatore CP_10 che il predetto immobile derivava dal frazionamento di un appartamento di maggiore consistenza in riferimento al quale erano state presentate due domande di concessione in sanatoria non ancora rilasciate e, quindi, senza agibilità? 2. Vero che in occasione della circostanza di cui al capitolo 1 la sig.ra Controparte_2 dichiarava al sig. CP_10 che l'immobile da vendere era in regola urbanisticamente, che le predette domande di concessione in sanatoria erano regolari e legittime e che non sussistevano motivi ostativi al loro accoglimento? 3. Vero che le circostanze di cui ai precedenti capitoli 1 e 2 furono successivamente confermate al mediatore CP_10 anche dalla sig.ra CP_1 ? 4. vero che tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, e comunque prima della sottoscrizione della proposta d'acquisto del 20 gennaio 2016, il mediatore CP_10 faceva visionare l'appartamento sito in Roma, Via delle Vigne n. 86, int. 5, ai sig.ri Parte_1 e Parte_2 in almeno quattro occasioni, informandoli che l'immobile derivava dal frazionamento di un appartamento di maggiore consistenza in riferimento al quale erano state presentate due domande di concessione in sanatoria non ancora rilasciate e che, proprio per questo, sarebbe stato possibile ottenere il certificato di agibilità solo dopo il rilascio delle relative concessioni in sanatoria? 5. Vero che in occasione delle visite di cui al capitolo 4 il mediatore CP_10 riferiva ai sig.ri Parte_1*

e Parte_2 che, non avendo ricevuto uno specifico incarico, la [...] Controparte_7 non aveva compiuto verifiche circa la regolarità urbanistica dell'immobile? 6. Vero che in occasione delle visite di cui al capitolo 4 i sig.ri Pt_1 [...] e Parte_2 replicavano che avrebbero fatto verificare la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile e delle relative domande di condono da professionisti di loro fiducia, tra cui il Notaio CP_6 di Roma, dispensando la Controparte_7 dal compimento di tali verifiche? 7. Vero che in occasione della sottoscrizione della proposta d'acquisto del 20 gennaio 2016 (si mostri al teste il doc. 3) i sig.ri Parte_1 e Parte_2 chiedevano al mediatore sig. CP_10 di trattenere l'assegno di euro 5.000,00 – rilasciato contestualmente alla proposta – presso gli uffici dell'agenzia Controparte_7 in attesa che i professionisti di loro fiducia completassero gli accertamenti sulla regolarità urbanistica e catastale dell'immobile? 8. Vero che l'11 febbraio 2016 la Controparte_7 inviava ai sig.ri Parte_1 e Parte_2 una bozza di contratto preliminare di compravendita tramite l'email che le si mostra (si mostri al teste il doc. 1), chiedendo di farne verificare il contenuto al Notaio di loro fiducia? 9. Vero che, dopo aver ricevuto l'email di cui al capitolo 8, i sig.ri Parte_1 e Parte_2 decidevano di soprassedere dalla firma del contratto preliminare di compravendita e dal versamento degli acconti sul prezzo perché erano ancora in attesa che i tecnici di loro fiducia completassero gli accertamenti sulla regolarità urbanistica e catastale dell'immobile? Sui precedenti capitoli di prova si indicano quali testi: - il sig. Testimone_1 , in Roma; - la sig.ra Testimone_2 in Roma. Si chiede, altresì, l'interrogatorio formale delle sig.re CP_1 e Controparte_2 sui capitoli 1, 2, 3 e 9 e l'interrogatorio formale dei sig.ri Parte_1 e [...] Parte_2 sui capitoli 4, 5, 6, 7 e 8";

- per la terza chiamata: *"come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c."* e quindi "*Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:*

- in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda rivolta nei confronti di CP_8 [...] per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta di data 07.05.2018, per inoperatività della polizza nr. S09000794 e nr. M11506111 e per assenza di responsabilità della Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento ai fatti di cui è causa; con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le domande avverse, si dovesse ritenere operativa la copertura assicurativa e venisse accertata una qualche responsabilità in capo alla Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, relativamente ai fatti per cui è causa, con conseguente condanna di CP_8 , ad indennizzare l'assicurata di quanto dovesse versare, limitare la condanna di CP_8 , alla parte di danni ed alle poste che saranno provati e conseguenza diretta della condotta e del grado di colpa della stessa assicurata, esclusa la solidarietà ex art. 20, lett. o) condizioni di polizza, nella misura che sarà accertata in corso di causa e respingendo ogni altra domanda, nei limiti di polizza e decurtato, in ogni caso, lo scoperto contrattuale corrispondente ad 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con minimo assoluto di euro 500,00.- ed un massimo di euro 10.000,00.- e nel limite del massimale di euro 1.550.000,00.- previsto per ogni sinistro dalle condizioni del contratto di assicurazione.

In tutti i casi con vittoria di competenze di causa oltre all'IVA, al CNPA ed al rimborso forfettario come per legge, anche in ragione della violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.

1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e Parte_2 hanno convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_5 [...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 e [...] Controparte_7 domandando a questo Tribunale, previo accertamento del collegamento negoziale fra i contratti indicati nello stesso atto di citazione (contratto di compravendita del 4.4.2016; contratto di mutuo fondiario del 4.4.2016, anche garantito da fideiussione; coperture assicurative richiamate nel contratto di mutuo):

- in via principale, di dichiarare la nullità sia dell'atto di divisione del 18.5.2007, che del contratto di compravendita del 4.4.2016 e di tutti i negozi giuridici a quest'ultimo collegati;

- in via subordinata, di annullare il già menzionato contratto di compravendita ed i negozi giuridici ad esso collegati;

- in via ulteriormente subordinata, di risolvere per grave inadempimento tutti i predetti contratti e negozi collegati;

- per l'effetto ed in ogni caso, di condannare la convenuta *CP_1* alla restituzione del prezzo di vendita, nonché di condannare i convenuti tutti, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli stessi attori.

Gli attori, in sintesi, hanno infatti allegato e dedotto:

- di avere acquistato da *CP_1* la piena proprietà di un appartamento sito in Roma, via delle Vigne 86 (interno 5, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 779, particella 95, sub. 507);

- che l'acquisto era avvenuto a mezzo del contratto del 4.4.2016 a rogito del notaio *CP_6* ed a seguito di lunghe trattative effettuate per il tramite della mediazione della *Controparte_7* alle quali aveva anche partecipato *Controparte_2* madre della venditrice *CP_1*

- che il prezzo pattuito per la compravendita, pari ad euro 130.000,00, era stato in parte (più precisamente nella misura di euro 93.000,00) corrisposto utilizzando la provvista derivante da un contratto di mutuo fondiario, stipulato con *Controparte_5* nella stessa data del contratto di compravendita ed a rogito dello stesso notaio; contratto di mutuo questo in cui il *Pt_1* era intervenuto come mutuatario e datore di ipoteca, mentre la *Parte_2* quale fideiussore e datore di ipoteca;

- che l'erogazione del mutuo era avvenuta mediante accredito su un contratto di conto corrente appositamente acceso presso il medesimo istituto di credito e con la contestuale sottoscrizione, da parte degli stessi attori, di una serie di contratti assicurativi (tre contratti con *Controparte_3* da parte del *Pt_1* un contratto con *Controparte_4* da parte della *Parte_2*);

- che, nel contratto di compravendita, la venditrice *CP_1* aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L. 47/1985 e dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001: a) che l'immobile oggetto di vendita derivava dal frazionamento in due unità di un precedente appartamento di maggiori dimensioni; b) che il frazionamento era stato eseguito in difetto di titolo abilitativo; c) che il frazionamento era stato realizzato mediante opere "*terminate anteriormente al 31 marzo 2003*"; d) che, in relazione alle opere abusive di frazionamento, erano state presentate all' *Controparte_11* *[...]* in data 26.11.2004, due distinte richieste di concessione in sanatoria, protocollate ai numeri 532725 e 532727; e) che, rispetto alle predette

domande di concessione in sanatoria, era maturato il silenzio assenso, essendo decorsi i termini previsti dalla legge;

- di avere poi fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione dell'immobile appena acquistato, venendo così a conoscenza, in prossimità della loro fine e per il tramite di un tecnico di propria fiducia incaricato di ritirare copia del certificato di agibilità, che l'immobile stesso non solo era sprovvisto di tale certificato, ma difettava anche delle condizioni per poterlo ottenere, stante la situazione di irregolarità urbanistica ed edilizia in cui versava;

- che infatti il frazionamento, che aveva dato origine all'unità immobiliare, era stato realizzato mediante un intervento edilizio complesso, che aveva comportato anche la modifica del volume delle unità immobiliari che ne erano derivate e la modifica della sagoma e dei prospetti (in quanto, per dotare entrambi gli appartamenti del vano cucina, si era proceduto ad un ampliamento sul terrazzo di pertinenza dell'originario appartamento);

- che tuttavia, come emerso, le due domande di sanatoria richiamate nell'atto di compravendita avevano attestato falsamente che la data di ultimazione dei lavori fosse antecedente al 31.3.2003 (data ultima necessaria per poter fruire del cd. terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. 269/2003), tanto che, con sentenza 1264/2007, il Tribunale di Roma aveva condannato la *CP_2* per i reati di abusiva realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, di falsa attestazione in ordine al tempo della effettuazione dei lavori e di violazione dei sigilli;

- che la predetta falsa dichiarazione era stata resa non solo nel contratto di compravendita del 4.4.2016, ma anche nell'atto di divisione del 18.5.2007, con cui la *CP_2* e la *CP_1* avevano in precedenza sciolto la comunione avente ad oggetto le due unità immobiliari derivanti dal frazionamento;

- che l'Ufficio condono del Comune di Roma era venuto a conoscenza della falsità della dichiarazione resa ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria fin dal mese di marzo 2005, tanto che, a partire da tale momento, lo stato delle predette istanze era risultato quello di "*blocco ufficio legale*";

- di essere stati quindi costretti sia ad interrompere i lavori di ristrutturazione già intrapresi, sia a reperire un'altra soluzione abitativa (mediante locazione di un altro immobile), sia infine a sospendere il pagamento delle rate del mutuo contratto per

l'acquisto dell'immobile (stante la necessità di fare fronte sia al pagamento delle rate del mutuo che dei canoni di locazione);

- che quanto accaduto aveva anche causato loro uno stato patologico di natura ansiosa-depressiva ed attacchi di panico, con conseguente stravolgimento delle proprie abitudini di vita e necessità di ricorrere a cure specialistiche ed all'assunzione di farmaci mirati;

- che, stante la falsità delle dichiarazioni rese in ordine all'esistenza del titolo abilitativo edilizio, il contratto di compravendita e l'atto di divisione che lo aveva preceduto erano nulli per difetto, sia formale che sostanziale, del requisito di validità richiesto dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001;

- che, in subordine e per le stesse ragioni, il contratto di compravendita era annullabile per vizio del consenso e specificamente per dolo delle convenute *CP_1* e *CP_2*

- che, in ulteriore subordine, il predetto contratto doveva essere risolto ai sensi dell'art. 1489 c.c. (poiché l'immobile compravenduto, in quanto abusivo, era gravato da oneri o vincoli) o comunque ai sensi dell'art. 1453 c.c. (venendo in rilievo un *aliud pro alio*);

- che, stante il collegamento negoziale fra il contratto di compravendita e gli ulteriori atti negoziali conclusi con le convenute *Controparte_5* , *Controparte_3* e *CP_4* (contratto di mutuo fondiario; relative garanzie reali, personali ed assicurative; contratto di conto corrente), questi ultimi dovevano subire la medesima sorte (nullità, annullamento, risoluzione) del primo;

- che, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli stessi attori (come individuati al paragrafo V dell'atto di citazione), dovevano essere chiamati a rispondere, in via tra loro solidale, non soltanto la *CP_1* e la *CP_2* (in ragione della falsità delle dichiarazioni da loro rese), ma anche il mediatore *Controparte_7* *[...]* (per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 1759 c.c., poiché il mediatore aveva invece rappresentato agli acquirenti la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile), il notaio rogante (il quale, venendo meno alla diligenza richiestagli ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. ed a quanto previsto dall'art. 12 del protocollo notarile denominato "Normativa urbanistica ed edilizia – Fabbricati", non aveva informato gli attori della situazione di irregolarità dell'immobile ed in particolare dello stato di "blocco dell'ufficio legale" in cui versavano le domande di concessione in sanatoria) e la banca mutuante (in quanto la perizia tecnica dalla stessa

fatta predisporre ai fini del rilascio del mutuo non dava evidenza dell'abuso che gravava sull'immobile e dello stato delle domande di condono).

1.2. La convenuta *CP_1* si è tempestivamente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto delle avverse domande e la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ha fra l'altro eccepito e dedotto:

- che le contestazioni mosse dal *CP_11* alla *CP_2* dalle quali poi era scaturito il procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento già richiamata dagli attori, erano riferite esclusivamente alle opere di ampliamento (cui si riferiva la domanda di concessione in sanatoria n. 532727) e non anche quelle di frazionamento da cui era poi scaturita l'unità immobiliare poi venduta agli stessi attori (intervento quest'ultimo invece oggetto della domanda di concessione in sanatoria n. 532725);
- che, relativamente alla domanda di concessione in sanatoria avente ad oggetto il frazionamento, il *CP_11* non si era mai pronunciato in senso negativo, essendosi invece limitato a richiedere, in data 18.4.2009, della documentazione integrativa, che la stessa *CP_1* aveva tempestivamente trasmesso, provvedendo poi anche al versamento dell'ultima rata degli importi dovuti a titolo di oblazioni ed oneri concessori;
- che, stante l'ampio lasso tempo poi trascorso senza alcuna ulteriore comunicazione da parte del Comune di Roma, il contratto di compravendita era stato stipulato nella legittima convinzione dell'esito positivo della domanda di concessione in sanatoria; e ciò anche considerando che, secondo la normativa nella specie applicabile (L. 47/1985, D.L. 269/2003 e relative leggi regionali di attuazione), la mancata adozione di un provvedimento negativo espresso, da parte del *CP_11* nei 36 mesi successivi alla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori, equivaleva all'avvenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria;
- che peraltro lo stato di "*blocco ufficio legale*" richiamato dagli attori – privo di motivazione e comunque non costituente un provvedimento amministrativo – era stato poi rimosso a seguito di apposita istanza;
- che pertanto, non sussistendo alcuna irregolarità urbanistica ed edilizia, né tantomeno una dichiarazione dolosamente infedele, le domande attoree dovevano essere tutte rigettate, in quanto infondate.

1.3. Si è poi costituito tempestivamente in giudizio anche *Controparte_5* concludendo per il rigetto delle avverse domande e domandando:

- in via riconvenzionale subordinata, la condanna della *CP_1* alla restituzione della somma capitale erogata a titolo di mutuo fondiario;
- in via riconvenzionale subordinata ed alternativa, la condanna di entrambe le attrici alla restituzione del residuo dovuto in linea capitale, sempre in ragione dello stesso contratto di mutuo;
- in ogni caso e sempre in via riconvenzionale subordinata, la condanna dei convenuti *CP_6* *CP_2* *Controparte_7* in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni.

Per quanto qui più rileva, la predetta parte convenuta ha infatti allegato, dedotto ed eccepito:

- che la perizia estimativa richiamata dagli attori (ossia quella utilizzata nell'ambito dell'istruttoria della pratica del mutuo fondiario) era stata in realtà commissionata dagli stessi attori (i quali ne avevano anche sostenuto i costi), con apposito contratto del 10.2.2016, dai medesimi concluso con il soggetto terzo *Controparte_12*
- che, in mancanza della definizione della pratica di condono, non vi era allo stato alcun elemento per ritenere che essa dovesse concludersi negativamente e che l'immobile presentasse le problematiche lamentate dagli attori;
- che, in ogni caso, non ricorreva un'ipotesi di collegamento negoziale fra contratto di compravendita e contratto di mutuo fondiario, considerando anche che quest'ultimo non integrava gli estremi di un mutuo di scopo;
- che lo stesso istituto di credito era comunque in buona fede, avendo legittimamente fatto affidamento sulle risultanze della perizia estimativa fatta predisporre da un professionista indipendente ed incaricato dagli attori, oltre che sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla venditrice, in sede di compravendita, circa il positivo esito della domanda di rilascio della concessione in sanatoria;
- che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori e dunque di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di compravendita e del collegato contratto di mutuo, gli attori stessi avrebbero dovuto restituire all'istituto di credito l'intero importo mutuato o quantomeno il residuo ancora dovuto a titolo di capitale e gli altri convenuti *CP_1* *CP_2* *CP_6* e *Controparte_13*

avrebbero dovuto essere condannati al risarcimento dei danni subiti dallo stesso istituto di credito.

1.4. Il convenuto *CP_6* si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree.

Oltre ad eccepire anch'egli il difetto di prova in ordine all'esito negativo del procedimento amministrativo volto al conseguimento della concessione in sanatoria, ha infatti dedotto di avere correttamente espletato l'incarico professionale conferitogli, avente ad oggetto la ricezione dell'atto di compravendita e di quello di mutuo, ma non comprensivo della verifica della regolarità urbanistica dell'immobile.

Ha quindi evidenziato l'inesistenza, a proprio carico, di alcun obbligo di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal venditore in ordine alla situazione urbanistica dell'immobile compravenduto (considerando anche che il "protocollo" richiamato dagli attori non era stato approvato dal Consilio Nazionale del Notariato e poteva, in ogni caso, avere al più valenza deontologica), rilevando peraltro che, nella specie, la perizia estimativa sulla cui base l'istituto di credito aveva concesso il mutuo non aveva rilevato alcun motivo ostativo al rilascio della concessione in sanatoria.

1.5. *Controparte_7* si è costituita in giudizio, anch'essa tempestivamente, concludendo per il rigetto delle domande attoree.

In subordine e per la denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, ha chiesto la condanna delle convenute *CP_1* e *CP_2* a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.

Sempre per la denegata ipotesi di cui sopra, ha inoltre chiesto il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di chiamare in causa il proprio assicuratore per la responsabilità civile, *CP_8* ed essere tenuta da quest'ultima indenne.

Ha infatti a sua volta dedotto di avere diligentemente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti quale mediatrice, avendo informato gli attori di quello che risultava essere lo stato dell'immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio (per come riferito dalla proprietaria *CP_1* e non essendo tenuta, in difetto di specifico incarico, al compimento di ulteriori indagini di natura tecnico-giuridica.

1.6. A seguito di differimento della prima udienza e di rituale chiamata in causa, si è quindi costituita in giudizio anche *Controparte_8* la quale ha concluso per il rigetto di ogni avversa domanda e, in subordine, per la limitazione della propria condanna a quanto previsto dalla polizza assicurativa sottoscritta da *Controparte_7* .

Oltre a contestare la fondatezza delle domande proposte nei confronti della propria assicurata, ha eccepito l'inoperatività, sotto vari profili, della garanzia assicurativa e comunque i limiti (massimale e franchigia) della stessa.

1.7. Le convenute *Controparte_3* e *Controparte_4* si sono costituite in giudizio, con distinte comparse di costituzione e risposta, prima dell'udienza fissata a seguito di differimento ex art. 269, comma 2, c.p.c., ma oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c..

Oltre ad eccepire l'improcedibilità delle domande proposte nei loro confronti per mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e ad aderire alle difese già svolte da *Controparte_5* hanno entrambe concluso per il rigetto delle avverse domande, evidenziando l'assenza di qualsivoglia proprio ruolo nella conclusione dei contratti di compravendita e di mutuo (essendosi limitate alla sola emissione delle polizze assicurative richieste dagli attori) e comunque l'inesistenza del dedotto collegamento negoziale.

1.8. Si è infine costituita in giudizio, anch'essa tardivamente, la convenuta *CP_2* la quale ha concluso per il rigetto delle domande degli attori e la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Quanto alla sussistenza dell'abuso lamentato dagli attori, ha infatti svolto difese sostanzialmente coincidenti con quella della convenuta *CP_1*

1.9. Intervenuto il disconoscimento, da parte degli attori, delle sottoscrizioni apposte sui documenti 1, 2 e 6 del fascicolo della convenuta *Controparte_5* (ossia sui documenti rispettivamente denominati "richiesta di muto ipotecario", "documentazione contrattuale per richiesta perizia" e "prospetto informativo *Org_2 [...]* "), assegnato termine per contraddire sulle domande riconvenzionali trasversali ed assegnati, successivamente, i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con la prima delle quali *Controparte_5* ha proposto istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, mentre gli attori hanno allegato, quale un'ulteriore autonoma causa di nullità del contratto di mutuo fondiario, il fatto che lo stesso fosse stato concesso per un valore superiore all'80 per cento del valore dei beni ipotecati, con conseguente violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del T.U.B.), la causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, prove orali (interrogati formali e prove testimoniali) e due consulenze tecniche di ufficio (CTU volta a verificare la conformità dell'immobile alle prescrizioni in materia

edilizia, nonché la presenza dei requisiti per l'ottenimento del certificato di agibilità; CTU volta a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute), è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

2. Sulla domanda di nullità del contratto di compravendita del 4.4.2016.

La domanda va accolta per le ragioni che seguono.

2.1. E' pacifico e comunque documentato che, in data 4.4.2016, gli attori hanno acquistato dalla convenuta *CP_1* con atto pubblico a rogito del notaio *CP_6* rep. 37513 racc. 23499, l'immobile sito in Roma, in via delle Vigne n. 86 e precisamente l'appartamento contraddistinto dall'interno 5, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 779, particella 95, subalterno 507.

Il contratto in questione contiene anche le dichiarazioni rese dalla venditrice ai sensi degli artt. 40, comma 2, L. 47/1985 e 46 del D.P.R. 380/2001 ed in particolare quelle con cui si dà atto della presentazione di due richieste di concessione in sanatoria, della presenza dei requisiti di legge per il loro accoglimento, del mancato rilascio espresso, da parte del *CP_11* di Roma, delle predette concessioni in sanatoria e comunque della formazione al riguardo del silenzio assenso per decorso dei termini di legge a tal fine previsti ("*ai sensi dell'articolo 40 secondo comma della legge febbraio 1985 n. 47 e all'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno380, la parte venditrice dichiara, assumendone piena responsabilità nei confronti della parte acquirente e di me Notaio: che i lavori di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto sono stati eseguiti in virtù di licenze comunali n. 151/B del 7 maggio 1965 e n. 2711 del 22 novembre 1968 rilasciate dal Comune di Roma, che successivamente per le variazioni e per le modifiche apportate all'appartamento in oggetto (consistenti nel frazionamento in due distinte unità immobiliari), terminate anteriormente al 31 marzo 2003, sono state presentate due richieste di concessione in sanatoria presso l'* *[...]* *Controparte_11* *in data 26 novembre 2004, protocollate ai numeri 532725 e 532727, corredate dell'integrale versamento delle relative oblazioni* […] *che sono stati versati gli oneri concessori* […] *che in data 22 novembre 2004 è stato effettuato il versamento dell'oblazione del 10%* […] *che sull'immobile di cui fanno parte le porzioni immobiliari in oggetto ed il terreno sul quale le stesse insistono non vi sono vincoli ostatiti al rilascio del permesso in sanatoria; che il Comune di Roma non ha rilasciato ancora la concessione in*

sanatoria e che, pertanto, è maturato il silenzio assenso, essendo decorsi i termini previsti per legge").

L'unità immobiliare compravenduta, come risulta dallo stesso contratto di cui sopra, è derivata dal frazionamento, in due distinte unità immobiliari, di un originario unico immobile, precedentemente oggetto di comproprietà fra le convenute *CP_1* e *CP_2* Comunione questa poi sciolta con atto pubblico di divisione del 18.5.2007, con cui è stata attribuita alla prima la proprietà esclusiva dell'interno 5 (quello poi venduto agli attori) ed alla seconda la proprietà esclusiva dell'interno 6.

Dall'istruttoria compiuta (si fa riferimento, in particolare, alla documentazione prodotta dalle parti, nonché alle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dal CTU arch. *Per_2*, poi trasfuse nella relazione depositata in data 27.4.2022), emergono inoltre le seguenti circostanze:

- in data 21.7.2004 ed a seguito di un esposto presentato da terzi, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma hanno effettuato un sopralluogo presso l'immobile all'epoca ancora oggetto di comproprietà fra la *CP_2* e la *CP_1* constatando che era in corso l'esecuzione di "*lavori edili privi di titolo autorizzativo*", consistenti "*nell'ampliamento della copertura del terrazzo, mediante putrelle in ferro e tavelloni di mt. 1,20x 3,80; realizzazione di un muro perimetrale esterno in forati e malta a parziale chiusura del terrazzo di pertinenza, ricavando un nuovo vano*"; […] "*il tutto allo stato grezzo*"; nell'occasione, è stato anche rilevato che l'abuso ricadeva "*nell'ambito del P.T.P.15/10* *Org_3* ;
- in pari data, si è quindi proceduto alla comunicazione alla competente Procura della Repubblica della notizia di reato a carico della *CP_2* al sequestro delle opere abusive (sequestro poi oggetto di successivo provvedimento di convalida con decreto del 23.7.2004) ed al loro affidamento in custodia alla stessa *CP_2*
- in data 23.7.2004, il Comando del Gruppo di Polizia Municipale sopra indicato ha inoltre chiesto ed ottenuto, da parte della competente U.O.T. *Org_4* , l'emissione di una determinazione dirigenziale di demolizione d'ufficio delle predette opere abusive, cui ha fatto seguito la richiesta, effettuata sempre da parte dello stesso Comando e rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, di dissequestro delle opere abusive "*al solo fine della demolizione delle stesse*" e da eseguirsi "*all'atto della demolizione*"; il dissequestro è stato poi disposto dal P.M., con le predette finalità e modalità, con decreto del 10.9.2004;

- in data 7.12.2004, il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale ha effettuato un nuovo accesso presso l'immobile, rilevando nell'occasione che: (i) erano proseguiti i lavori edili relativi al manufatto posto sotto sequestro; (ii) detti lavori, all'atto dell'accertamento, consistevano nel completamento con intonaco, tinteggiatura e pavimentazione, sia della parte interna che esterna del manufatto stesso, nell'installazione degli infissi e nella realizzazione di un angolo cottura in muratura completo di impianti tecnologici; (iii) la demolizione per la quale era stato disposto il dissequestro non era stata mai eseguita; (iv) erano stati inoltre realizzati sia "*un'apertura di un vano porta sul pianerottolo condominiale di mt. 1,5 x 2,10 di altezza circa, completata con l'installazione di un portoncino blindato a 2 ante asimmetriche, che permette l'accesso, dalla scala comune del fabbricato, al vano realizzato tramite il precedente abuso*", sia "*un tramezzo in muratura intonacato e tinteggiato, su ambo i lati, delle dimensioni di mt. 2,70 x 3,07 di altezza, il quale ha di fatto frazionato l'appartamento primario in due unità immobiliari distinte*"; (v) responsabile dei lavori si era dichiarata *Controparte_2* comproprietaria con la figlia *CP_1* ed ivi residente insieme a quest'ultima; (vi) la stessa *CP_2* aveva anche dichiarato che i due appartamenti ricavati erano serviti da un'unica utenza idrica ed elettrica ed erano entrambi occupati dalle proprietarie; (vii) l'area oggetto di abuso ricadeva nell'ambito del P.T.P. 15/10 *Org_* *Org_3* (viii) per gli abusi realizzati era stata presentata domanda di condono in data 26.11.2004;

- dall'annotazione ex art. 357 c.p.p. predisposta a seguito del predetto sopralluogo, si evince che sono due, in realtà, le domande di condono cui si fa riferimento: quella prot. 532725 del 26.11.2004 relativa al frazionamento e quella prot. 532727, sempre del 26.11.2004, relativa all'ampliamento;

- il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1264/2007 emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., ha accertato la responsabilità penale della *CP_2* per i reati di abusiva realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire (ossia delle opere consistite nel già descritto ampliamento, cui unicamente si riferiva il relativo capo di imputazione), falsa attestazione in ordine al tempo della effettuazione dei lavori (in ordine alle predette opere, come anche risulta dal relativo capo di imputazione) e violazione di sigilli (quelli apposti all'esito del primo dei due sopralluoghi già menzionati);

- l' *Controparte_11* Roma, venuto formalmente a conoscenza delle predette vicende a partire dal 2 marzo 2005, (data della comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del procedimento penale a carico della *CP_2* , ha posto le pratiche relative alle due domande di condono del 26.11.2004 – ed in particolare quella avente ad oggetto il frazionamento, per quanto qui più rileva – in stato di "*attesa di documentazione*" e "*Blocco Ufficio legale*";
- in data 12.2.2020 e dunque dopo l'introduzione del presente giudizio, l' *CP_11 [...]* – che già, in data 11.10.2018, aveva comunicato agli interessati il preavviso di rigetto per la domanda di condono prot. 532727 (ossia di quella relativa all'ampliamento), in ragione del fatto che l'intervento ricadeva in area sottoposta a vincoli – ha comunicato alla *CP_2* alla *CP_1* al *Pt_1* ed alla *Parte_2* il preavviso di rigetto anche in relazione all'istanza di condono prot. 532725, ossia quella avente ad oggetto le opere abusive consistenti nel frazionamento (v. doc. 18 allegato alla relazione del CTU);
- in quest'ultimo preavviso di rigetto, si precisa che "*dalla documentazione presente agli atti del fascicolo d'interesse emerge la realizzazione del frazionamento dell'unità immobiliare oltre il 31/03/2003, termine previsto dalla legge 12/2004*"; ed al riguardo si richiamano sia quanto accertato mediante il sopralluogo del 16.12.2014, sia il contenuto della sentenza emessa in sede penale, a seguito di patteggiamento, a carico della *CP_2*

Sulla base delle risultanze appena indicate, il CTU è quindi giunto alle seguenti conclusioni (v. ancora relazione depositata in data 27.4.2022):
"*L'identità catastale dell'immobile in causa, sito in Roma, via delle Vigne n. 86, p. 3°, int. 5, identificato al N.C.E.U. al f. 779. p.lla 95. sub. 507, deriva dal frazionamento dell'originario immobile di maggiori dimensioni, nel quale era stato eseguito un ampliamento abusivo sul terrazzo pertinenziale oggetto, poi, di domanda di condono.*
Risulta, tuttavia, che, allo stato attuale, tale ampliamento non è stato sanato e non è sanabile, sia perché realizzato oltre il 31/03/2003 (Legge n. 12/2004) sia perché l'immobile ricade in area vincolata, così come dichiarato dall'Ufficio Condono, dal Corpo dei Vigili Urbani del XI Municipio e dal Tribunale di Roma.
Da tale quadro fattuale e da dette evidenze edilizie/urbanistiche consegue che anche il frazionamento risulta abusivo, non sanato e non sanabile, sia perché realizzato su un

immobile irregolare e non conforme e sia perché attuato oltre il termine del 31/03/2003 stabilito dalla L. n. 12/2004.

Allo stato attuale, pertanto, l'immobile degli attori, non essendo conforme alle norme urbanistiche, non possiede i requisiti ed i presupposti per ottenere l'agibilità".

2.2. Le conclusioni che precedono, in quanto motivate in modo congruo, logico ed aderente alle risultanze acquisite (anche nella parte in cui si replica alle osservazioni formulate dal CTP delle convenute *CP_2* e *CP_1* v. pag. 18 e ss. della relazione), si prestano ad essere poste a base della presente decisione e giustificano l'accoglimento della domanda di nullità in esame.

In particolare, le predette conclusioni trovano solido riscontro nel raffronto fra quanto accertato in occasione del sopralluogo del 21.7.2004 (durante il quale è stato rilevato solo l'ampliamento abusivo sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento, intervento questo all'epoca ancora in corso) e quanto invece accertato in occasione del successivo sopralluogo del 7.12.2004, durante il quale sono stati rilevati ed evidenziati, oltre che la prosecuzione ed il completamento delle opere già in corso, ulteriori interventi consistenti nella creazione di una nuova porta di ingresso e nella costruzione di un tramezzo in muratura, con il quale è stato realizzato il frazionamento.

E' infatti del tutto inverosimile, in mancanza di elementi che giustifichino una diversa conclusione e stante il carattere non certo trascurabile delle opere compiute (v. anche planimetria di cui all'allegato 14 della CTU), che il tramezzo in muratura di cui sopra fosse già presente al momento del primo dei due accessi presso l'immobile e che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, nell'occasione, non si siano semplicemente avveduti della presenza della predetta opera, come anche di quella consistente nella creazione di una nuova porta di ingresso; interventi questi poi invece rilevati in occasione del successivo accesso del dicembre 2004. L'evenienza appena prospettata appare peraltro ancor meno probabile, ove si consideri che, se le predette opere fossero state effettivamente già presenti all'epoca del primo sopralluogo, l'accesso all'immobile avrebbe dovuto essere eseguito proprio tramite la porta di nuova creazione (v. planimetria sopra richiamata), anch'essa ancora allo stato grezzo (essendo questo lo stato del nuovo manufatto descritto all'epoca dl primo accesso) e di cui tuttavia i predetti verbalizzanti, pur avendo dato descrizione dettagliata del manufatto realizzato (v. allegato 10 alla CTU), non si sarebbero immotivatamente curati.

Ne consegue pertanto che vi è innanzitutto prova che del fatto che le opere di realizzazione dell'ampliamento siano state intraprese prima di quelle di frazionamento.

Altro elemento da ritenere accertato è poi che le predette opere di ampliamento – e così dunque anche quelle di frazionamento, che le hanno seguite – non siano state ultimate entro la data del 31.3.2003 (con conseguente insussistenza, per ciò solo, delle condizioni per il rilascio della concessione in sanatoria) e abbiano riguardato un immobile ricompreso (v. preavviso di rigetto della domanda di condono prot. 532727, in cui si rileva che l'intervento "*ricade in area sottoposta a tutela dei seguenti vincoli: - Beni paesagg. ex art 134 comma 1 lett.a) del codice- c- DGR 16.02.1988; - Beni paesagg. Ex art. 134 comma 1 lettera a) del Codice –e- DM 22.02.1986; - Beni paesagg. Ex art. 134 comma 1 lettera b) del Codice –m- agg. To rif. Digs 42/04; - PTP 15/10* *Org_3* *TLa/39.L*").

Quest'ultima circostanza non è neanche specificamente contestata.

Il dato temporale della conclusione dell'intervento di ampliamento è invece dimostrato – oltre che dal contenuto della sentenza penale resa nei confronti della *CP_2* ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (la quale costituisce indizio utilizzabile in sede civile, ove suffragata, come nella specie, da ulteriori e convergenti elementi di valutazione; in tema cfr. Cass 20170/2018 e Cass. 7363/2022) – dalle risultanze relative all'accertamento compiuto durante il primo accesso eseguito presso l'immobile.

Nell'occasione, i verbalizzanti hanno verificato come i lavori fossero ancora in corso e l'opera di ampliamento fosse ancora allo stato grezzo.

Dalla prima immagine allegata alla comunicazione di reato poi trasmessa all'esito del predetto accertamento – riproduzione fotografica recante la data del 15.7.2004 e dunque di alcuni giorni antecedente al predetto accesso – si evince inoltre come, solo pochi giorni prima, anche la copertura del manufatto in corso di costruzione risultasse incompleta (v. fotografia n. 25 dell'allegato 10 della CTU).

Né, d'altra parte, la richiedente la sanatoria, pur essendo di ciò onerata ai fini dell'accoglimento della domanda di condono, ha offerto alcun elemento di prova utile a dimostrare il rispetto del termine ultimo per la fruizione del condono (in tema, v. Consiglio di Stato, sentenza 3853/2021, secondo cui "*Costituisce principio del tutto pacifico in giurisprudenza che l'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria a pena di rigetto*

della domanda, potendo quest'ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta (ad es. fatture, ricevute relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali, rilievi aereofotogrammetrici ecc.), non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (...). Il periodo di realizzazione delle opere asseritamente abusive è dunque elemento fattuale rientrante nella disponibilità della parte che invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio, non essendo l'Amministrazione comunale in grado di verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati").

In definitiva, pertanto, va condivisa la conclusione del CTU, secondo cui, tenuto conto che l'ampliamento era abusivo e che il frazionamento è stato eseguito successivamente (ossia tra il primo ed il secondo sopralluogo di cui si è detto), "*anche questo intervento era e deve ritenersi abusivo e non sanabile perché eseguito su un immobile urbanisticamente irregolare in quanto interessato da un intervento abusivo (l'ampliamento) non sanabile, in ragione sia della realizzazione effettuata fuori termine e sia per il vincolo paesaggistico della zona*".

2.3. Non induce infatti a diverse conclusioni il contenuto della documentazione sopravvenuta prodotta dalla convenuta *CP_1* in data 22.11.2022 (v. doc. 12, documentazione da ritenersi utilizzabile, in forza dell'art. 153 c.p.c., stante l'intervenuta conoscenza della stessa, da parte della stessa *CP_1* solo successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., per effetto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. di cui al doc. 13).

L'informativa finale della P.G. – predisposta nell'ambito del procedimento penale in cui le convenute risultavano indagate, in concorso, per il reato di truffa aggravata nei confronti degli odierni attori – nel concludere per l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale, si fonda infatti su un orientamento dell' *[...] Controparte_11* meramente interlocutorio (v. in particolare, rispettivamente alle pagine 109, 119, 127 e 149 dell'allegato 12 prodotto con la nota di deposito del 22.11.2022: le S.I.T. rese da *Testimone_3* dell'*Contr* il 24.7.2018; la nota prot. 124306 del 20.7.2018 del responsabile del procedimento di *Org_5 [...]* arch. *Per_3* che richiama la scheda di valutazione preliminare del

19.7.2018; le S.I.T. rese da Domenico Pitorri dell'UCE in data 27.7.2018), non formalizzato in alcun provvedimento amministrativo e soprattutto poi smentito dal preavviso di rigetto della domanda di condono, di cui si è già detto in precedenza (v. allegati 18 e 19 della CTU).

Come si evince dalla stessa documentazione in esame, il P.M. ha peraltro dato seguito alla predetta informativa, per l'appunto, con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., ritenendo pertanto al momento insussistenti i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2.4. E' infine irrilevante quanto eccepito dalle convenute *CP_1* e *CP_2* circa la mancata adozione di un provvedimento negativo espresso, da parte del *CP_11* nei trentasei mesi successivi alla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori. Circostanza questa che, sempre secondo le convenute ed in forza della normativa richiamata ("L. 47/1985, D.L. 269/2003 e relative leggi regionali di attuazione"), comporterebbe che la domanda di concessione in sanatoria debba comunque intendersi accolta.

Come infatti chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (v. ancora Cons. Stato sentenza 3853/2021), il titolo abilitativo tacito può formarsi, per effetto del silenzio assenso, soltanto se la domanda di sanatoria presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Nella specie, pertanto, il già rilevato difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda di sanatoria esclude l'operatività del silenzio assenso.

2.5. Le circostanze evidenziate giustificano quindi la dichiarazione di nullità dell'atto di compravendita.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, in materia di atti di trasferimento di immobili abusivi, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U. 8230/2019), ha rivisitato l'orientamento giurisprudenziale fondato sul "principio generale della nullità di carattere sostanziale" al quale, in precedenza, erano pervenute le Sezioni Semplici con le sentenze n. 23591/2013, n.28194/2013 e n. 25811/2014.

Le Sezioni Unite, aderendo alla teoria della cd. nullità formale ed integrandola, hanno infatti affermato il principio secondo cui la nullità comminata dall'art. 46 del

d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve quindi essere qualificata come nullità "testuale". Espressione questa con cui si deve intendere, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile. Titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Con la conseguenza che, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Proprio perché il titolo deve essere reale a riferibile all'immobile, è quindi anche necessario, ai fini della validità del contratto, che la dichiarazione dell'alienante non sia mendace. Come infatti osservato nella pronuncia sopra richiamata, "*Il dettato normativo indica, quindi, che il titolo deve realmente esistere e, quale corollario a valle, che l'informazione che lo riguarda, oggetto della dichiarazione, deve esser veritiera: ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano*".

La dichiarazione falsa o erronea determina dunque, al pari dell'omessa dichiarazione, la nullità dell'atto.

Nel caso di specie, pertanto, è questa la conclusione a cui si deve giungere.

Il carattere mendace della dichiarazione della venditrice *CP_1* circa la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della concessione in sanatoria (ed in particolare, come visto, circa il fatto che le opere oggetto delle due richieste prot. 532725 e 532727 fossero state "*terminate anteriormente al 31 marzo 2003*") rende infatti applicabile la sanzione della nullità testuale prevista dalle disposizioni sopra richiamate.

2.6. La declaratoria di nullità del contratto di compravendita comporta evidentemente l'assorbimento delle subordinate domande di annullamento e risoluzione dello stesso contratto.

3. Sulla domanda di nullità dell'atto pubblico di divisione del 18.5.2007.

La domanda va rigettata.

La sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di nullità del contratto di compravendita comporta il difetto di interesse degli attori a far valere la nullità del precedente atto di divisione.

4. Sulla domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario del 4.4.2016.

La domanda va accolta in ragione della ricorrenza del prospettato collegamento negoziale con l'atto di compravendita dichiarato nullo.

4.1. Come anche osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. fra le altre Cass. 5481/2015), il collegamento negoziale – espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c. – è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.

Pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono dunque finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi.

Si è quindi anche osservato che, perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico – che impone la considerazione unitaria della fattispecie – sono necessari due requisiti.

Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

4.2. Proprio il fatto che il collegamento negoziale si connoti per la finalità di realizzazione di effetti che trascendono quelli tipici dei singoli negozi collegati, induce allora innanzitutto ad escludere che, ai fini della verifica della sussistenza del collegamento negoziale, possa rilevare quanto eccepito dalla convenuta *[...] Controparte_5* circa l'assenza dei presupposti per la qualificazione del mutuo fondiario quale mutuo di scopo.

E' vero infatti – come correttamente rilevato dalla predetta convenuta mediante richiamo all'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 4792/2012) – che la destinazione della somma mutuata non è elemento essenziale ai fini della conclusione del contratto di mutuo fondiario di cui agli artt. 38 e ss. del T.U.B..

Tuttavia, ciò non impedisce di verificare se i contraenti, nel caso concreto e nell'esercizio dell'autonomia negoziale loro riconosciuta, abbiano inteso utilizzare il negozio tipizzato dal legislatore, collegandolo ad altri, al fine di conseguire un assetto economico globale ed unitario, trascendente gli effetti tipici dei singoli negozi collegati (in questo senso e con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, v. Corte di appello di Roma, Sez. II, sentenza 3801/2023, edita in DeJure.it).

4.3. Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per affermare l'esistenza del collegamento negoziale fra il contratto di compravendita del 4.4.2016 e quello di mutuo fondiario concluso in pari data.

Occorre infatti considerare, quali elementi convergenti idonei ad evidenziare lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo fondiario:

(i) il fatto che i due contratti siano stati stipulati non solo in pari data, ma anche contestualmente ed innanzi allo stesso notaio, come si ricava dagli estremi dei due atti pubblici (v. rispettivi numeri di repertorio e raccolta del notaio rogante);

(ii) il fatto che, dallo stesso contratto di mutuo, emerga la finalità a cui è destinata la somma mutuata, ossia all'acquisto dell'immobile; l'art. 1 del contratto di mutuo contiene infatti l'espressa enunciazione di tale finalità ("*La parte mutuataria dichiara che il presente finanziamento sarà destinato all'acquisto dell'immobile ad uso abitativo sito in Comune di Roma, Via delle Vigne numero civico ottantasei*");

(iii) il fatto che il predetto immobile sia anche quello su cui è stata iscritta l'ipoteca contestualmente concessa a garanzia della restituzione del finanziamento (v. art. 10 del contratto di mutuo);
(iv) il fatto che, sempre nel contratto di mutuo, si dia atto non solo dell'erogazione della somma mutuata mediante accredito della stessa sul contratto di conto corrente intestato al mutuatario, ma anche della contestuale emissione di un assegno circolare di pari importo intestato a *CP_1* il che, alla luce della contestualità dei due atti e della dichiarazione concernente la finalità del finanziamento, rende evidente come, pur in assenza di un pagamento diretto del prezzo da parte della banca, l'erogazione della somma sia univocamente ed integralmente diretta a consentire il pagamento di parte rilevante del prezzo di acquisto dell'immobile e dunque a rendere possibile l'acquisto stesso.

In questo contesto, si deve pertanto ritenere che il ricorso ai due negozi sia frutto della comune volontà delle parti di dare vita ad un complessivo assetto negoziale, corrispondente ai rispettivi interessi e trascendente gli effetti tipici dei singoli negozi collegati.

Da un lato, viene infatti in rilievo l'interesse della parte mutuataria a conseguire l'immediata disponibilità della somma di denaro necessaria per l'acquisto dell'immobile. Dall'altro, emerge anche, in modo chiaro, l'interesse dell'istituto di credito non solo ad offrire una somma di denaro in cambio della sua restituzione differita nel tempo, con la corresponsione degli interessi, ma anche a consentire al mutuatario l'acquisto dell'immobile destinato a fungere, per il tramite dell'iscrizione dell'ipoteca, da garanzia primaria dell'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata e dei relativi interessi.

Elemento quest'ultimo – quello della propedeuticità all'acquisto dell'immobile su cui iscrivere ipoteca – che si aggiunge quindi allo schema tipico del contratto di mutuo fondiario (che di per sé non contempla tale finalità, ben potendo l'ipoteca essere iscritta su un bene già di proprietà del mutuatario o di un terzo) e che assume evidentemente rilevanza nel concreto assetto di interessi complessivamente perseguito dalle parti. E ciò considerando anche che il mancato acquisto dell'immobile – e dunque una diversa destinazione della somma mutuata – non avrebbe nella specie consentito all'istituto di credito mutuante di iscrivere ipoteca sul bene e dunque di perfezionare il contratto di mutuo fondiario, come invece contestualmente concluso.

4.4. La declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario comporta poi anche, per le stesse ragioni, la nullità della fideiussione contestualmente rilasciata dalla odierna attrice *Parte_2* ad ulteriore garanzia della restituzione della somma mutuata.

5. Sulle domande di nullità delle coperture assicurative e del contratto di conto corrente.

Entrambe le domande devono essere rigettate.

5.1. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda di nullità delle coperture assicurative, sollevata dalle convenute *Controparte_3* e *CP_4* in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010.

La domanda in esame, presupponendo anche l'accertamento del collegamento negoziale prospettato dagli attori, ha infatti un oggetto più ampio e non coincidente con la sola materia dei "contratti assicurativi", cui invece si riferisce la disposizione invocata dalle predette convenute.

5.2. Tanto per i contratti assicurativi, quanto per quello di conto corrente, va tuttavia esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione del collegamento negoziale.

Quanto ai contratti assicurativi (quelli richiamati alla lettera e) delle conclusioni formulate dagli attori), non emerge infatti alcun elemento idoneo ad evidenziare, in capo ai soggetti terzi con cui gli stessi sono stati conclusi (ossia con le convenute *Controparte_3* e *CP_4* , la volontà di perseguire un risultato economico eccedente quello proprio dei singoli contratti stessi.

E' infatti irrilevante sotto tale profilo, in quanto concernente unicamente il rapporto fra le parti del contratto di mutuo, il fatto che quest'ultimo, agli artt. 11 e 12 (nel primo caso obbligatoriamente, nel secondo in via facoltativa), prevedesse la stipulazione dei contratti assicurativi in esame.

Ad analoga conclusione si deve giungere per il contratto di conto corrente.

Anche in questo caso, infatti, non emergono elementi tali da supportare la tesi del collegamento negoziale. La natura del contratto e le condizioni pattuite dalle parti, destinate a disciplinare una serie di operazioni ben più ampia di quelle derivanti dalla concessione del mutuo (v. doc. 6 del fascicolo degli attori), inducono anzi ad escludere l'esistenza di un univoco collegamento funzionale con i contratti di mutuo e compravendita.

6. Sugli obblighi di restituzione derivanti dalla declaratoria di nullità del contratto di compravendita e del contratto di mutuo fondiario**.**

Dalla dichiarazione di nullità di contratti di compravendita e del contratto di mutuo fondiario derivano, ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed in accoglimento delle domande proposte dai rispettivi aventi diritto, i seguenti obblighi di restituzione.

6.1. Venendo in considerazione un contratto di mutuo collegato a quello di compravendita, con previsione di immediato reimpiego della somma mutuata per l'acquisto, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore (così Cass 3589/2010 e Cass. 12454/2012, in relazione ad ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita, ma con affermazione di principio estensibile anche alla ipotesi, omogenea sotto questo profilo, di nullità del contratto stesso)**.**

6.2. La convenuta *CP_1* avendo ricevuto a titolo di prezzo l'importo complessivo di euro 130.000,00, deve essere quindi condannata alla restituzione:

(i) in favore di *Controparte_5* dell'importo di euro 93.000,00, corrispondente alla somma mutuata;

(ii) in favore degli attori, dell'ulteriore importo di euro 37.000,00, corrispondente alla residua parte del prezzo versata dagli stessi attori.

Ricorrendo il requisito della mala fede dell'*accipiens* di cui all'art. 2033 c.c. (per quanto già detto in ordine al carattere mendace delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria ed emergendo anche come tali circostanze fossero ben note alla venditrice, in quanto anch'essa all'epoca residente nell'immobile e dunque a conoscenza delle opere intraprese e del momento della loro esecuzione) ed avendo gli attori anche formulato la relativa domanda (per la necessità di una espressa domanda, v. Cass. 2814/1995), sul predetto importo di euro 37.000,00 sono dovuti interessi legali dalla data della conclusione del contratto di compravendita (4.4.2016), con la maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale (e dunque dal 21.7.2017, data della notifica dell'atto di citazione).

6.3. Essendo pacifico il versamento, da parte degli attori ed in favore di *CP_5 [...]*, della complessiva somma di euro 5.737,15 in esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo (nove rate dal 5.5.2016 al 05.1.2017, più un acconto di euro 13,15 sulla decima rata, per un totale di euro 5.737,15, di cui euro 3.764,95 a

titolo di quota capitale ed euro 1.972,20 a titolo di interessi), Controparte_5 deve essere condanna alla restituzione, in favore degli attori, del predetto importo.

Per le stesse ragioni, Controparte_5 deve essere condanna alla restituzione, sempre in favore degli attori, anche dell'ulteriore importo di euro 2.582,77 corrispondente alle spese sostenute per l'erogazione del mutuo, la sua gestione e l'incasso delle rate (euro 2.519,77, euro 49,00 ed euro 14,00, come da condizioni economiche allegate al contratto di mutuo ed essendo comunque, anche in questo caso, esborsi la cui effettuazione è incontestata).

Trattandosi, in entrambi i casi, di somme dovute ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed in difetto di prova della mala fede dell'*accipiens*, sulle somme stesse sono dovuti gli interessi, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda (e dunque dal 21.7.2017, data della notifica dell'atto di citazione).

7. Sulle domande di risarcimento danni proposte dagli attori.

Le domande in esame vanno accolte nei soli limiti di seguito indicati.

7.1. Gli attori hanno così individuato le conseguenze pregiudizievoli di cui hanno chiesto il ristoro (v. atto di citazione, pag. 18 e ss.):

"*a) danni patrimoniali, rappresentati da tutte le spese sostenute per perfezionare l'acquisto immobiliare per cui è causa, e precisamente:*

- provvigione mediatore: € 4.880,00;

- spese mutuo (spese istruttoria; spese perizia tecnica; preammortamento trattenuto all'erogazione; imposta sostitutiva): € 2.610,36;

- spesa annuale gestione pratica mutuo: € 49,00;

- spese incasso rata mutuo (€ 1,75 x 8 rate versate): € 14;

- spese notarili (compravendita – mutuo): € 4.600,00;

- premi assicurativi: € 3.256,74);

- prezzo di acquisto dell'appartamento: € 130.000,00;

- interessi passivi corrisposti alla Pt_3 sul capitale mutuato alla data del 31.12.2016, pari ad € 1.745,37 , e quelli (eventualmente ancora) da corrispondere;

- spese di gestione del c/c bancario Pt_4 n. 00757/010/000675;

b) danni patrimoniali, rappresentati da tutte le spese sostenute dopo l'acquisto immobiliare, per la conservazione del bene e per i miglioramenti sullo stesso realizzati:

- ristrutturazione (progetto – materiali – manodopera): € 23.000,00;

- utenze appartamento: € 400,00,00 e successive spese occorrende;

- oneri condominiali appartamento: € 600,00 e successive spese occorrende;

c) danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all'abitazione – prima casa, diritto che rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, avente copertura costituzionale ed europea, e precisamente:

- danno biologico in senso stretto, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica subita dagli attori a seguito della vicenda per cui è causa, che si quantifica nella somma complessiva di € 25.000,00, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;

- danno morale ed esistenziale, consistente nel non aver potuto realizzare il proprio progetto di vita abitativa, nell'impossibilità di procedere all'acquisto di un nuovo immobile, nella non prevista ed improvvisa variazione delle proprie condizioni di vita e delle proprie abitudini familiari, per le spese, le preoccupazioni i disagi, derivanti dalla vicenda per cui è causa, che si quantifica nella somma complessiva di € 15.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia".

Come già esposto in premessa, gli stessi attori hanno individuato, quali soggetti responsabili, oltre alle convenute *CP_1* e *CP_2* (in ragione della falsità delle dichiarazioni rese), la *Controparte_7* (per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 1759 c.c., poiché, quale mediatore, avrebbe erroneamente informato ai futuri acquirenti della regolarità dell'immobile sotto il profilo urbanistico ed edilizio), il notaio *CP_6* (il quale, venendo meno alla diligenza richiestagli ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. ed a quanto previsto dall'art. 12 del protocollo notarile denominato "Normativa urbanistica ed edilizia – Fabbricati", non avrebbe informato gli attori della situazione di irregolarità dell'immobile ed in particolare dello stato di "blocco dell'ufficio legale", in cui versavano all'epoca le domande di concessione in sanatoria) e la banca mutuante *Controparte_5* (in ragione del fatto la perizia tecnica dalla stessa fatta predisporre ai fini del rilascio del mutuo non dà evidenza dell'abuso gravante sull'immobile e dello stato delle domande di condono).

7.2. In base alle risultanze acquisite, deve essere innanzitutto esclusa la responsabilità del mediatore, del notaio rogante e della banca mutuante.

7.2.1. Quanto alla posizione del mediatore, va premesso che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. 16009/2003), l'art. 1759, comma primo, c.c. – che impone al mediatore l'obbligo di

comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione – deve essere letto in modo coordinato con gli artt. 1175 e 1176 dello stesso codice, nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, che ha posto in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore, subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza (art. 2), condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso (art. 6). Con la conseguenza che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione (che si dipana in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie; in senso conforme v. Cass. 822/2006) al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Di modo che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità (da inadempimento contrattuale) per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.

La più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 15577/2022) peraltro – proprio valorizzando la qualità di operatore specializzato del mediatore, come tale tenuto, nello svolgimento della propria attività, ad osservare la diligenza qualificata prescritta dall’art. 1176 c.c. – ha ampliato la portata del predetto obbligo informativo.

Si è infatti affermato che il mediatore immobiliare (tanto per l’ipotesi di mediazione tipica, che per quella di mediazione atipica) è tenuto, anche a prescindere da uno specifico incarico, a riferire circostanze (da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad

incidere sul buon esito dell'affare) quali quelle afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore, nonché (cfr. Cass. 24534/2022) alla cd. classe energetica.

Nella specie, difettano tuttavia i presupposti per affermare la responsabilità del mediatore.

Non risulta, infatti, che lo stesso mediatore abbia avuto all'epoca notizia di quanto poi emerso in relazione all'assenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di condono. Né risulta che abbia svolto una specifica attività informativa in relazione a tale profilo, essendosi al più limitato, sul punto, a riportare quanto dichiarato dalla proprietaria dell'immobile.

In particolare, dal documento richiamato dagli attori al fine di evidenziare la responsabilità del mediatore (ossia dalla proposta di acquisto e conforme accettazione prodotta come doc. 1 del fascicolo degli attori), emerge solo il fatto che il proprietario dell'immobile, nell'accettare la proposta formulatagli, abbia dichiarato e garantito "*la conformità dell'immobile alle previsioni in materia di edilizia e di urbanistica*". La circostanza che il mediatore abbia poi comunicato al proponente l'accettazione della proposta, contenente la dichiarazione di cui sopra, non implica dunque che il mediatore abbia rappresentato al proponente di avere svolto, quanto al predetto aspetto, particolari verifiche.

Ed analogo rilievo vale quanto all'attività consistita nella trasmissione della bozza del contratto preliminare (v. doc. 1 del fascicolo di *Controparte_7* .

E' inoltre pacifico che il mediatore non abbia ricevuto alcuno specifico incarico di verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile.

Nel caso in esame, tale attività non può peraltro ritenersi rientrante nell'ambito delle obbligazioni che caratterizzano la figura professionale del mediatore.

Come infatti già visto, la verifica dell'inesistenza delle condizioni per l'accoglimento della istanze di condono richiamate dalla proprietaria dell'immobile avrebbe comportato la conoscenza della falsità delle dichiarazioni poste a fondamento delle domande di condono o comunque l'acquisizione di atti presso i Pubblici uffici a

ciò preposti (acquisizione di cui in concreto non si prospettava l'esigenza) ed il compimento di valutazioni di carattere specialistico. Dunque attività volte ad accertare profili tecnici ulteriori rispetto all'apparente rispetto dei requisiti formali richiesti ai fini della valida conclusione dell'affare e, come tale, esulante dal profilo professionale del mediatore.

7.2.2. Considerazione analoghe valgono quanto alla posizione del notaio rogante.

Come infatti affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, va esclusa l'esistenza di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore, nel caso di specie, della conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici. E ciò in quanto, "*in linea di principio, nessun obbligo riguarda il notaio, tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell'alienante, risultino gli estremi della conformità agli strumenti urbanistici o della concessione rilasciata in sanatoria, come prescritto - all'epoca di riferimento - dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, e art. 40, comma 2, nel testo poi sostanzialmente riprodotto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46*" (così Cass. pen. 11628/2012; in senso conforme Cass. pen. 35999/2008, nonché Cass. civ. 6018/1999).

In difetto di uno specifico incarico di preventiva verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, non è pertanto nella specie configurabile la prospettata responsabilità del notaio.

7.2.3. Quanto poi alla banca mutuante, va rilevato che la CTU grafologica disposta in corso di causa non ha confermato (ed ha anzi escluso; v. relazione trasmessa in data 28.12.2022) la riconducibilità agli attori delle sottoscrizioni apposte sui documenti oggetto di verifica (docc. 1, 2 e 6 del fascicolo di *Controparte_5* e dunque anche della conclusione in forma scritta, direttamente fra gli stessi attori ed il soggetto terzo *Controparte_15* del contratto avente ad oggetto la predisposizione della perizia estimativa dell'immobile, poi utilizzato dall'istituto di credito ai fini dell'istruttoria del mutuo.

Occorre tuttavia anche osservare che l'unico specifico richiamo alla predetta perizia, contenuto nel contratto di mutuo fondiario poi concluso, è costituito dalla indicazione, nel documento di sintesi delle condizioni economiche, della spesa ("280,00 euro") posta a carico del mutuatario per l'acquisizione della perizia.

All’art. 6 del contratto di mutuo, si legge inoltre che “*La concessione dell’ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca*” – evidentemente da parte del datore di ipoteca – “*della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto*”, nonché – per quanto qui rileva (posto che la presenza di un abuso edilizio costituisce onere ex art. 1489 c.c.; cfr. Cass. 4786/2007) – “*della loro libertà* […] *da vincoli ed oneri pregiudizievoli*”, tali da “*pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria*”.

Ne deriva pertanto che non solo non vi sono sufficienti elementi per ritenere che l’istituto di credito abbia assunto, nei confronti del mutuatario, uno specifico impegno alla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile, ma emerge anzi come la garanzia della ricorrenza di tale requisito sia stata contrattualmente assunta dal datore di ipoteca.

Il che induce ad escludere che possa essere affermata una responsabilità, a carico dell’istituto di credito e nei confronti del mutuatario, per l’ipotesi che la perizia stessa contenga una erronea valutazione in ordine al predetto profilo.

Va infatti anche aggiunto che l’acquisizione della perizia in questione mira essenzialmente a soddisfare non un interesse del mutuatario, ma quello dell’istituto di credito a verificare l’idoneità della garanzia ricevuta, anche sotto il profilo del rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (limite questo che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere; v. Cass. S.U. 33719/2022).

7.3. Va inoltre esclusa la responsabilità della convenuta *CP_2*

Considerando l’ampia distanza temporale intercorsa fra la presentazione delle istanze di condono (anno 2004) e la conclusione del contratto di compravendita (anno 2016), le dichiarazioni rese dalla *CP_2* ai fini del rilascio dell’ottenimento delle

concessioni in sanatoria non costituiscono antecedente causale diretto ed immediato, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dei pregiudizi lamentati dagli attori.

Ne risulta in alcun modo provato che la predetta convenuta, prima della conclusione del contratto di compravendita, abbia espressamente rassicurato gli attori in merito alla regolarità urbanistica dell'immobile.

Quanto poi alle ulteriori condotte, di carattere omissivo, attribuite dagli attori alla convenuta (v. lettere b), c), d) e c) di pagina 13 dell'atto di citazione), si osserva che il semplice silenzio e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto (cfr. Cass. 9253/2006) e non possono pertanto essere nella specie considerati quale condotta che ha inciso in modo determinante sulla scelta gli attori di procedere all'acquisto dell'immobile ed ha dunque causato i danni di cui gli attori stessi chiedono in questa sede il risarcimento.

7.4. La domanda di risarcimento danni va invece accolta, per quanto di ragione, nei confronti della convenuta *CP_1*

7.4.1. Il carattere mendace della dichiarazione resa, quale venditrice, circa l'esistenza dei presupposti per l'ottenimento della concessione in sanatoria – ed in particolare circa la data di completamento delle opere oggetto delle due istanze prot. 532725 e 532727 – giustifica infatti l'affermazione della responsabilità della convenuta.

Tale responsabilità, discendendo dalla mancata rappresentazione, alla parte acquirente, di una causa di invalidità del contratto di compravendita, va ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art. 1338 c.c..

7.4.2. Passando quindi all'esame delle voci di danno patrimoniale individuate dagli attori, valgono le seguenti considerazioni.

Costituiscono esborsi sostenuti in vista della conclusione del contratto poi risultato nullo – come tali risarcibili – la provvigione dovuta mediatore (euro 4.880,00) e le spese notarili per la stipulazione dei contratti di compravendita e di mutuo (euro 4.600,00). Si tratta, infatti, di importi che trovano riscontro nella documentazione versata in atti (rispettivamente doc. 13 e doc. 12 del fascicolo degli attori) e rispetto ai quali non vi è neanche specifica contestazione circa la quantificazione dell'importo e la effettuazione del pagamento.

Si deve invece escludere che costituiscano danni risarcibili il prezzo di acquisto dell'appartamento e gli interessi corrisposti all'istituto di credito, nonché le spese sostenute per l'erogazione del mutuo, la sua gestione e l'incasso delle rate.

A seguito e per effetto della dichiarazione di nullità del contratto di compravendita e del contratto di mutuo, i predetti esborsi integrano piuttosto un indebito, che gli attori hanno già titolo per recuperare integralmente in forza di quanto statuito con la presente sentenza.

Deve inoltre essere esclusa la risarcibilità delle spese di gestione del conto corrente, stante la genericità della relativa allegazione.

Quanto poi alle spese che gli attori allegano di avere effettuato per la conservazione del bene e per i miglioramenti allo stesso apportati, nulla è dovuto per le spese sostenute per le utenze dell'appartamento.

Si tratta infatti di esborsi effettuati a fronte del conseguimento del possesso dell'immobile e della fruizione dei relativi servizi.

Ragioni analoghe, in difetto di specifica allegazione circa il carattere straordinario delle spese, inducono ad escludere il diritto al risarcimento per quanto versato a titolo di oneri condominiali.

Le spese di ristrutturazione dell'immobile costituiscono invece danno risarcibile e quantificabile, sulla base delle risultanze acquisite, in euro 15.413,66.

La effettuazione dell'intervento di ristrutturazione, oltre a non essere contestata, trova conferma in quanto rilevato nel corso della CTU (v. pag. 5 ed allegato 8) e nelle dichiarazioni rese dai testimoni *Tes_4* e *Tes_5* (v. verbale di udienza del 2.11.2022), dalla quale emerge anche il pagamento degli importi indicati dai documenti 64 e 65 del fascicolo degli attori (rispettivamente, euro 13.200,00 ed euro 1.895,00).

Risulta anche adeguatamente documentato l'esborso di euro 318,66 (v. doc. 60 del fascicolo degli attori, contenente la distinta del bonifico effettuato).

L'effettuazione degli altri esborsi indicati non trova invece adeguata conferma a livello istruttorio, in difetto di conferma in sede testimoniale o comunque di documentazione idonea a comprovare i pagamenti.

I danni patrimoniali subiti dagli attori e di cui la convenuta *CP_1* è chiamata a rispondere sono quindi quantificabili in complessivi euro 24.893,66 (provvigione

dovuta mediatore euro 4.880,00, spese notarili euro 4.600,00; spese ristrutturazione euro 15.413,66).

Applicata la rivalutazione monetaria (trattandosi di debito cd. di valore) dalla data della domanda (e dunque 21.7.2017, data della notifica dell'atto di citazione, in difetto di specifica indicazione della data di effettuazione dei pagamenti) ed utilizzando, a tal fine, gli indici *Org_6* dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativi al periodo in questione, come disponibili alla data odierna), l'importo che la *[...] CP_1* va condannata a pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali sopra indicati, ammonta ad euro 29.225,16.

Quanto poi alla richiesta di interessi, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c..

Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018).

L'entità non elevata della somma liquidata ed in fatto che la parte richiedente non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico, per effetto della ritardata percezione della stessa, conducono quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti.

Sono invece dovuti, sul predetto importo di euro 29.225,16, gli interessi in misura legale, con la maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché per effetto della liquidazione il debito di valore si converte in debito di valuta, con conseguente applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..

7.4.3. La domanda va invece rigettata nella parte in cui è volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.

Induce infatti a questa conclusione la mancanza di adeguate allegazioni e prove in relazione ai pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente subiti dagli attori.

Le risultanze della documentazione prodotta da questi ultimi (v. docc. 71 e 72) sono infatti del tutto generiche, quanto alla consistenza delle patologie indicate e soprattutto quanto alla data di loro insorgenza (risultando peraltro i certificati medici

rilasciati ad aprile 2019) e quindi anche alla loro riconducibilità ai fatti di causa. E tale carenza non può essere supplita mediante il ricorso ad una CTU, non potendo avere quest'ultima finalità meramente esplorativa.

Né, in senso contrario, rileva in fatto che la condotta posta in essere dalla convenuta *CP_1* possa eventualmente integrare gli estremi di un reato.

Anche in questo caso va infatti esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (v. fra le altre Cass. 11269/2018).

8. Sulle domande di risarcimento danni proposte da *Controparte_5* nei confronti degli altri convenuti *CP_1* _ *CP_2* _ *CP_6* e *Controparte_7* *[...]*

Le domande devono essere rigettate.

Per i convenuti *CP_2* *CP_6* e *Controparte_7* va infatti richiamato quanto già osservato circa l'assenza di elementi per l'affermazione di una loro responsabilità rispetto ai fatti oggetto della presente controversia.

In ogni caso – e ciò giustifica il rigetto della domanda anche nei confronti della *[...]* *CP_1* – si osserva, per un verso, che il danno emergente non è provato (essendosi l'istituto di credito limitato ad individuare tale danno mediante il richiamo alle spese addebitate al mutuatario, senza dimostrare invece quale sia stata l'entità degli esborsi effettivamente sostenuti dalla stessa banca per le attività cui si fa riferimento) e che il prospettato lucro cessante, parametrato all'ammontare degli interessi del mutuo non percepiti e quantificato in euro 18.620,95 (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 20), non costituisce conseguenza diretta ed immediata della condotta addebitabile alla convenuta *CP_1* E ciò in quanto, ove quest'ultima non avesse taciuto l'esistenza della causa di nullità del contratto di compravendita, la conseguenza sarebbe stata la mancata conclusione del contratto di mutuo e non la sua regolare esecuzione. Né l'istituto di credito ha allegato e provato di avere subito uno specifico pregiudizio per la indisponibilità temporanea della somma mutuata (di cui in questa sede è stata disposta la restituzione, con l'aggiunta degli interessi).

9. Sulla domanda proposta da *Controparte_7* nei confronti della terza chiamata.

Il rigetto della domanda proposta nei confronti della chiamante rende assorbita la domanda da quest'ultima proposta nei confronti della terza chiamata.

10. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta *CP_2*

Il complessivo tenore delle difese svolte dagli attori, non evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.

11. Sulle spese di lite e di CTU.

Le spese di lite (anche quelle del terzo chiamato, da porre a carico degli attori in ragione del rigetto della domanda dai medesimi proposta nei confronti del chiamante) seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso nello scaglione da 52.000,00 a 260.000,00 euro; fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione; applicazione dei valori medi, ad eccezione che in favore di *Controparte_4* *Controparte_3* e *Controparte_8* per le quali la maggiore limitatezza delle difese svolte giustifica l'applicazione dei minimi).

Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate con decreto del 25.2.2022 (CTU arch. *Per_2*), vengono in via definitiva poste a carico della *CP_1*

Le ulteriori spese di CTU, liquidate come da decreto del 19.1.2023 (CTU dott.ssa *Per_4* , vengono invece poste in via definitiva a carico di *Controparte_5* in ragione della funzione dell'incarico assegnato al CTU (conseguente all'istanza di verificazione proposta da *Controparte_5* e dell'esito dell'accertamento.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara la nullità del contratto di compravendita concluso con atto pubblico a rogito del notaio *Controparte_6* di Roma del 4 aprile 2016, rep. n. 37513, racc. n. 23499;

2) dichiara la nullità del collegato contratto di mutuo fondiario concluso con atto pubblico a rogito del notaio *Controparte_6* di Roma del 4 aprile 2016, rep. n. 37514, racc. n. 23500;

3) rigetta le domande di nullità dell'atto pubblico di divisione del 18 maggio 2007 a rogito del notaio *Persona_1* di Roma, rep. 110597, racc. n. 38017, nonché dei quattro contratti assicurativi meglio specificati in atti (pag. 13 atto di citazione)

conclusi dagli attori *Pt_1* e *Parte_2*, rispettivamente, con *Controparte_3* *[...]* e *Controparte_4*

4) condanna *CP_1* alla restituzione, in favore di *Controparte_5* dell'importo di euro 93.000,00;

5) condanna *CP_1* alla restituzione, in favore di *Parte_1* e *[...]* *Parte_2*, del complessivo importo di euro 37.000,00, oltre interessi in misura legale dal 4.4.2016 al saldo, con l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal 21.7.2017;

6) condanna *Controparte_5* alla restituzione, in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, del complessivo importo di euro 8.319,92, oltre interessi legali, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dal 21.7.2017 al saldo;

7) rigetta le domande di risarcimento danni proposte da *Parte_1* e *[...]* *Parte_2* nei confronti di *Controparte_2* *Controparte_7* *[...]* *CP_6* e *Controparte_5*

8) condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* e *[...]* *Parte_2* ed a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 29.225,16, oltre interessi in misura legale, con la maggiorazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

9) rigetta le domande di risarcimento danni proposte da *Controparte_5* nei confronti di *CP_1* *Controparte_2* *Controparte_6* e *[...]* *Controparte_7*

10) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da *Controparte_2*

11) condanna *Parte_5* in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge;

12) condanna *CP_1* al rimborso, in favore di *Controparte_5* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 759,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge;

13) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, nonché *Controparte_5* tutti in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_2* delle spese di lite,

che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge, ponendo l'obbligazione di pagamento, nei rapporti interni fra i coobbligati, per la metà a carico di *Parte_1* e *Parte_2* e per la restante metà a carico di *Controparte_5* *[...]*

14) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, nonché *Controparte_5* tutti in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_7* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge, ponendo l'obbligazione di pagamento, nei rapporti interni fra i coobbligati, per la metà a carico di *Parte_1* e *Parte_2* e per la restante metà a carico di *Controparte_5*

15) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, nonché *Controparte_5* tutti in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_8* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge, ponendo l'obbligazione di pagamento, nei rapporti interni fra i coobbligati, per la metà a carico di *Parte_1* e *Parte_2* e per la restante metà a carico di *Controparte_5* *[...]*

16) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, nonché *Controparte_5* tutti in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_6*, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge, ponendo l'obbligazione di pagamento, nei rapporti interni fra i coobbligati, per la metà a carico di *Parte_1* e *Parte_2* e per la restante metà a carico di *Controparte_5* *[...]*

17) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_3* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge;

18) condanna *Parte_1* e *Parte_2*, in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di *Controparte_4* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro

7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre CPA e IVA come per legge;

19) pone in via definiva le spese di CTU liquidate con decreto del 25.2.2022 a carico di *CP_1*

20) pone in via definitiva le spese di CTU liquidate con decreto del 19.1.2023 a carico di *Controparte_5*

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2023.

Il Giudice

(dott. Francesco Cina)